I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Zakupów (zwane dalej OWZ) są wewnętrznym dokumentem **ElektRa®** sp. z o.o. sp. k. (zwana dalej ElektRa), które regulują zakupu towarów i usług w ramach procesu sprzedaży na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych zgodnie z przyjętymi w ElektRa Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
2. Dokument OWZ stanowi Tajemnicę Przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zarządzenia nr 6 z dnia 31.03.2016r.
3. Przez Zamawiającego w rozumieniu niniejszych OWZ rozumie się pracowników ElektRa którzy składają zamówienia towaru / sprzętu w celu ich dalszej sprzedaży.
4. Postanowienia zawarte w niniejszym OWZ mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej i zaakceptowane przez Zarząd ElektRa sp. z o.o. sp. k pod rygorem nieważności.

II. DZIAŁ ZAKUPÓW

1. Dział Zakupów ElektRa jest odpowiedzialny za operacyjną zakupowo-kosztową zdolność firmy do realizacji zadań sprzedażowych. Zapewnia możliwości Oddziałom, Handlowcom, Sprzedawcą konkurowania na rynku w celu realizacji zadań sprzedażowych i budżetowych.
2. Dział Zakupów składa się z dwóch Zespołów Zakupowych zajmujących się bieżącymi zakupami na potrzeby realizacji polityki sprzedażowej, planów sprzedaży, planów budżetowych oraz Analityka zajmującego się wsparciem działań zakupowo-sprzedażowych od strony zestawień, analiz, informacji.
3. Celem Zespołów Zakupowych jest zapewnienie ciągłości procesu zakupów w celu osiągania maksymalizacji sprzedaży, minimalizacja kosztów zakupów oraz zwiększenia możliwości uzyskania marży handlowej na poziomie założeń budżetowych.
4. Zespół Zakupowy składa się z Kupców/Branżystów oraz Asystentów/-ek ds. Zakupów. Grupą kieruje Lider, który jest odpowiedzialny za sprawny przebieg procesów zakupowych wewnątrz Grupy i współpracę w ramach procesu sprzedaży z Zamawiającym.
5. Każdy Zespół Zakupowy posiada przypisanych producentów/dostawców/pośredników. Wykaz znajduje się na wewnętrznym serwerze ElektRa. Za umieszczenie i aktualizację przedmiotowego wykazu jest odpowiedzialny Analityk Działu Zakupów.
6. Zadaniem Zespołu Zakupowego jest w szczególności:
   a) Dokonywanie zakupów sprzętów w ramach umów bezpośrednich oraz umów wynegocjowanych przez Unię EL PLUS.
   b) Współpracą z dostawcami i poszukiwaniem nowych rozwiązań, których celem ma być zwiększenie zysków, marzy w procesie sprzedaży oraz poszukiwanie nowych konkurencyjnych kanałów dostaw.
   c) Wzrost udziału zakupów w tworzeniu innowacyjności sprzedaży i rozwiązań sprzedażowych w celu osiągnięcia maksymalnej sprzedaż w grupach asortymentowych.
   d) Monitorowanie terminów zamówień i dostaw towarów/sprzętu oraz bezpośredniej współpracy z Odziałem, Handlowcem, Sprzedawcą w tym zakresie.
   e) Bezpośrednia współpraca z Oddziałami, Handlowcami, Sprzedawcami w celu wsparcia merytorycznego procesu i warunków sprzedaży.
   f) Negocjacje z dostawcami, producentami, pośrednikami w zakresie zapewniani cen, dostaw oraz innych warunków zakupowo-logistycznych zapewniających konkurencyjności działań sprzedażowych ElektRy na rynku.
   g) Zapewnia efektywność łańcucha dostaw sprzętu/towarów, a tym samym ciągłość sprzedaży i przełożenie tych warunków na zadowolenie klienta.
   h) Dbanie o rotacyjność towarów, likwidacji nierotów, złogów, uzupełnianie stanów magazynowych na oddziałach.
   i) Obsługa systemowa faktur zakupowych, wprowadzania towarów do sytemu ERP, przyporządkowywanie towarów do grup produktowych, prawidłowej alokacja kosztów zakupów.
7. Każdy Zespół Zakupowy posiada przypisane do obsługi Odziały ElektRa w zakresie systemowej rejestracji faktur zakupowych tzw. „zakupów faktur" oraz uzupełniania stanów magazynowych.
8. Wykaz Oddziałów i magazynów oddziałowych przypisanych do Zespołów Zakupowych prowadzi i umieszcza na serwerze Analityk Działu Zakupów, który sprawuje nadzór nad poprawnością i merytorycznym pracą w systemie ERP.
9. Za poprawność realizacji wszystkich zadań Działu Zakupów oraz opiekę nad kluczowymi dostawcami/producentami/pośrednikami odpowiada Kierownik Działu Zakupów.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia zakupu sprzętu / towarów do producentów / dostawców / pośredników składane są tylko przez osoby do tego upoważnione za pomocą sytemu B2B EL Plus, systemów B2B producenta jak również zamówień pisemnych (email) i sytemu ERP ElektRa.
2. Zamówienie kierowane do producenta, dystrybutora, pośrednika z którym Unia EL Plus posiada umowę II lub III - stronną wymaga nadania numeru wewnętrznego zamówienia.
3. Za prawidłowy przebieg procesów zakupowych odpowiedzialni są Branżyści w Dziale Zakupów, którzy mogą upoważnić inne osoby do składania zamówień.
4. Każdy zakup u dostawcy/pośrednika/producenta z którym Elektra nie posiada umowy musi być autoryzowany przez Dział Zakupów tj.: Branżystę Działu Zakupów zajmującego się daną grupą produktową lub produktem.
5. Każde zamówienie ustne lub telefoniczne musi być potwierdzone w formie i zasadach opisanych w Ust. II pk.1, 2 OWZ.
6. Zabrania się kategorycznie składania zamówień do producenta, dystrybutora, pośrednika z którym Unia EL Plus posiada umowę II stronną bez udziału Działu Zakupów pod rygorem obciążenia ElektRy przez EL Plus karą w wysokości 100 000 zł. Naruszenie zakazu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych zgodnie z Regulaminem Pracy.
7. Wykaz umów II i III stronnych aktualizuje i prowadzi Analityk w Dziale Zakupów. Jest on dostępny na wewnętrznym serwerze ElektRa jak również w MegaCenniku grupy zakupowej EL Plus.
8. W przypadku zamówień/ zakupów inwestycyjnych wymagane są zasady i formy opisane w Ust. II pk.1, 2, 3 i 4 OWZ.
9. Zamówienia zakupu są tworzone wyłącznie w systemie ERP na podstawie ZW – oddziały / ZS – handlowcy / bilansu zapotrzebowania towaru na magazyn centralny lub oddziałowy;
10. Zamówienia złożone mailowo na adres zamowienia@elektra.poznan.pl do godz. 12.00 dnia bieżącego i spełniające minimum logistyczne będą wysyłane do producenta w tym samym dniu, złożone po godz. 12.00 będą realizowane najpóźniej do godz. 11:00 dnia następnego. W przypadku wystąpienia sytuacji konieczności pilnej wysyłki bez minimum logistycznego Dział Zakupów musi otrzymać od Zamawiającego pisemną akceptację kosztów (wysyłki zamówienia wraz z kosztami logistycznymi).
11. Warunkiem złożenia zamówienia z dostawą bezpośrednio do klienta jest dokładne podanie przez Zamawiającego adresu dostawy (miejscowość, kod, ulica, nr budynku), imienia, nazwiska oraz nr tel. osoby kontaktowej. Koszt wysyłki zamówienia jest przypisywany do Oddziału lub działu, który zleca wysyłkę.
12. Dział Zakupów (Zespół Zakupowy) weryfikuje ilości wykonanych zamówień zakupu sprzętu / towarów do producentów/dostawców/pośredników w każdym tygodniu i miesiącu.
13. Analityk Działu Zakupów weryfikuje liczby złożonych ZZ /ZS z liczbą faktycznie zrealizowanych w celu niwelowania pominiętych zamówień. Analiza jest robiona nie rzadziej niż raz w tygodniu.
14. Składanie zamówień w innych hurtowniach lub punktach dystrybucji, z którymi Elektra nie ma umowy współpracy jest zabronione. Zgodę na jednorazowy zakup do 4000 zł netto. może wydać Branżysta Działu Zakupu odpowiedzialny za dana grupę produktową. Cena Sprzedaży w takim przypadku nie może być ceną Zakupu.
15. Wszystkie zakupy omówione w pkt. 14 powyżej kwoty 4 000 zł muszą być akceptowane przez Zarząd ElektRa lub Dyrektora Generalnego. We wniosku o zakup (email) Zamawiający przestawia cel sprzedażowy, datę planowanej sprzedaży, kwotę zamówienia, cenę końcową wraz z marżą oraz nazwą klienta.
16. Unia EL Plus może w uzgodnionych przypadkach wstrzymać przesył zamówień do producentów/dostawców/pośredników z którymi ma podpisane umowy w celu prowadzenia skutecznej polityki i skutecznych negocjacji (np. realizacja celów zakupowych, negocjacyjnych czy prowadzenie akcji zakupowych itp.). Dział Zakupów nie może dokonywać w tym czasie zamówień do tych producentów/dostawców/pośredników pod rygorem obciążenia ElektRy przez EL Plus karą w wysokości 5 000 zł. Naruszenie zakazu przez pracownika Elektry stanowi w rozumieniu Regulaminu Pracy ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
17. Zamówienia i realizacja usług instalacyjnych wymaga zgody Zarząd ElektRa lub Dyrektora Generalnego. Dyrektor Handlowy może jednorazowo udzielać zgody na usługi instalacyjne do kwoty 10 000 zł. Podstawą wydania zgody jest podpisanie umowy z podwykonawcą na warunkach i zasadach zgodnych z umową główną pomiędzy Klientem a ElektRa. Umowa z podwykonawcą musi posiadać akceptację prawnika działającego na rzecz ElektRa oraz być podpisana przez osobę upoważnioną.

18. Anulowanie zamówień, zwrot towaru, opakowań, reklamacje i odpowiedzialność za towar jest realizowana zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży ElektRa.

IV. PLANOWANIE ZAKUPÓW

1. Każdy Zespół Zakupowy ElektRa przedstawia plan zakupowy w zakresie przypisanych producentów oraz wytyczne do sprzedaży dla sił sprzedażowych w tym zakresie. Planowanie nie obejmuje miesiąca grudnia. Wszystkie cele zakupowe do realizacji bezwzględnej powinny być tak planowane aby kończyły się w miesiącu listopadzie każdego roku.
2. Zamówienia i cele zakupowe ElektRa wyznaczone przez EL Plus do realizacji są uwzględniane w planie zakupowym grup oraz planie sprzedażowym wszystkich Oddziałów, Handlowców i Sprzedawców. Za wdrożenie planu EL Plusa do celów planów sprzedażowych jest odpowiedzialny Dyrektor Handlowy wraz z Kierownikiem Działu Zakupów.
3. Plan Zakupów każdorazowo jest zbieżny pod względem wolumenu z zatwierdzonym budżetem przychodowo kosztowym na dany rok.
4. Kierownik Działu Zakupów i Dyrektor Handlowy przygotowują listę preferowanych producentów/dostawców/pośredników do sprzedaży. Do listy dodawani są również producenci/dostawcy/pośrednicy strategiczni wybierani przez EL Plus.
5. Plan zatwierdza do realizacji po uzgodnieniu z Zarządem Dyrektor Generalny. Analityk w Dziale Zakupów prowadzi miesięczne zestawienie realizacji planu zakupów u dostawców wraz z podziałem danych na grupy produktowe.

V. CENA TOWARU

1. Ceny zakupowe towaru / sprzętu ustalane są na podstawie:
   a) Umów II i III stronnych z producentami/dostawcami/pośrednikami w ramach Unii EL Plus.
   b) Umów podpisanych przez ElektRa bezpośrednio z producentami, dostawcami, pośrednikami.
   c) uzgodnionych dodatkowych warunków dla grupy zakupowej El Plus znajdujących się w aktualnych cennikach zakupowych ElektRa lub MegaCenniku.
   d) w przypadku inwestycji wg warunków specjalnych uzyskanych od producenta w postaci oferty inwestycyjnej (wymagana wersja papierowa lub email od producenta potwierdzająca otrzymanie takich warunków)
   e) indywidualnych negocjacji z producentem zawartych w postaci umowy lub oferty;
   f) Centralnej Akcji Zakupowej (CAZ) Unii EL Plus w której zgłasza się prawdopodobny wolumen zamówienia.
   g) Zgłoszenia uruchomienia własnego CAZ do Unii EL Plus w przypadku posiadania własnego dużego zamówienia wolumenu towaru / sprzętu.
   h) Zakupu specjalnego w ramach pkt. III ust. 14 OWZ.
2. Aktualizację cen warunków rabatowych prowadzi Analityk Dział Zakupów. Aktualizacje są dostępne na wewnętrznym serwerze ElektRa jak również w MegaCenniku Unii EL Plus. Zgodę na uzyskanie dostępu do MegaCennika wydaje Dyrektor Generalny na wniosek Dyrektora Handlowego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Zakupów.
3. Cena zakupu nie jest ceną sprzedaży. Zgodę na sprzedaż towaru /sprzętu po cenie zakupu może udzielić na podstawie wniosku (pisemny lub email) Zamawiającego Branżysta w Dziale Zakupów. Wniosek zawiera informacje dot. powody stosowania zerowego rabatu, perspektywy handlowe, korzyści ze współpracy z klientem. Branżysta ma obowiązek kontrolowania procesu posprzedażowego w przedmiotowym procesie w celu weryfikacji założeń Zamawiającego.
4. Sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu wymaga zgody Zarządu ElektRa lub Dyrektora Generalnego. Zgoda jest podejmowana na podstawie wniosku (pisemny lub email) w którym Zamawiający uwzględnia wielkość zamówienia, proponowaną cenę sprzedaży, powodu stosowania minusowego rabatu i jego perspektywa handlowa uzasadniająca takie postępowanie. Zamawiający po 30 dniach od przeprowadzenia sprzedaży informuje Zarzad o przebiegu procesu posprzedażowego i wskazuje stan planowanych korzyści.
5. Wniosek o którym jest mowa w ust. III pkt. 3 i 4 wymaga potwierdzenia przez przełożonego Zamawiającego w postaci Dyrektora Handlowego lub Kierownika Oddziału.

VI. OBSŁUGA SYTEMOWA FAKTUR „KUPOWANIE FAKTUR"

1. Obsługę systemową faktur zakupowych prowadzi Działa Zakupów. Zadania te realizuje w ramach Grupy Zakupowej Asystent/-ka Działu Zakupów.
2. Obsługa systemowa faktur tzw. „Zakup Faktury" odbywa się w systemie ERP wraz ze wszystkimi czynnościami rejestrującymi fakturę/produkt w tym również przypisanie do odpowiedniej grupy produktowej.
3. Zakup faktur następuje wraz z przyjęciem towaru do Oddziałowego Magazynu Tranzytowego w systemie ERP i przesuwany na magazyn oddziału dokumentem MMW. Każdy Odział posiada swój magazyn tranzytowy.
4. W momencie pojawienia się fizycznego towaru w magazynie, Odział po sprawdzeniu ilościowym dostawy przyjmuje towar dokumentem MMP skąd jest wydawany dla klienta. Zabrani się wydawania towarów bezpośrednio z magazynu tranzytowego.
5. Towar dostarczony po zakupie bezpośrednio do klienta podlega tym samym przesłanką o jakich jest mowa w pkt. 4 rodz. VI.
6. Każda faktura wystawiona w danym okresie rozliczeniowym musi zostać wprowadzona w tym okresie do sytemu ERP i jej zaksięgowaniu. Obieg faktur zakupowych podlega Zarządzeniu nr 2 z dnia 01.02.2016 w sprawie terminów rozliczeń miesięcznych.

VII. STANY MAGAZYNOWE

1. Stany magazynowe mają na celu zapewnienie zdolności operacyjnej oddziału do realizacji celów sprzedażowych i budżetowych.
2. Stany Magazynowe są określone przez Kierownika Odziały ElektRa w porozumieniu z Liderami Zespołów Zakupowych i Analitykiem Działu Zakupów. Stany magazynowe zatwierdza Kierownik Działu Zakupów.
3. W oddziałach należy uwzględniać lokalną specyfikę nabywczą. Stan magazynowy nie powinien ograniczać możliwości osiągnięcia maksymalizacji zysków ze sprzedaży oraz powodować obciążenie kosztowe sprzęt/towarem, który nie rotuje.
4. Wszystkie zatowarowania pod stany magazynowe lub promocje musza mieć uzasadnienie biznesowe i cel miesięczny do realizacji.
5. Do nadzoru stanów magazynowych na Oddziałach wykorzystuje się system ERP w którym na podstawie zatwierdzonego zestawienia. Uzupełnianie stanów jest dokonywane w taki sposób aby zapewnić płynność sprzedaży Handlowców/Sprzedawców.
6. Analityk Działu Zakupów sprawdza okresowo (raz miesiącu) poprawność stanów, ich zasadność oraz potrzeby oddziału.
7. W stanach magazynowanych należy uwzględniać tzw. magazyny wyniesione, które powinny posiadać wydzielony w systemie ERP magazyn. Uzupełnianie magazynów wyniesionych leży w kompetencji Branżysty opiekującego się danym producentem. Analityk Działu Zakupów sprawdza na koniec każdego miesiąca stany magazynów wyniesionych w systemie i koordynuje wszystkie czynności dokonywane w tych magazynach.
8. Za fizyczny stan magazynów wyniesionych odpowiada w Magazynie Centralnym Kierownik Magazynu a w oddziałach Kierownik Oddziału.
9. Każdorazowo należy uwzględniać stany magazynowe przy realizacji zamówień w ramach organizowanego CAZ lub innej akcji zakupowej o której jest mowa w pkt. V ust. 1 a-g. Stany magazynowe nie mogą być uzupełniane w ramach zakupów w konkurencyjnych hurtowniach.

VIII. DOSTAWA TOWARU

1. Terminy dostaw powinien zostać określony w zamówieniu wraz z miejscem dostarczenia towaru. Dział zakupów podczas procesu zamówienia weryfikuje termin dostawy u producentów/dostawców/pośredników i powiadamia o tym Zamawiającego.
2. Zespół Zakupowy ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o opóźnieniach lub brakach zamówionego towaru/sprzętu aby podjąć odpowiednie kroki informujące klienta przez Zamawiającego.
3. Dostawy towaru dla klienta realizuje się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży firmy ElektRa.

PREZES ZARZĄDU

Z dniem 01.04.2016r. wprowadzone zostaje Zarządzenie nr 07/2016 w sprawie Ogólnych Warunków Zakupów (OWZ) które otrzymuje następujące brzmienie:

I. W celu usystematyzowania procesów zakupowych i pracy Działu Zakupów w ElektRa wprowadzone zostają istotne postanowienia pod nazwą Ogólne Warunki Zakupu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zobowiązuje jednocześnie wszystkich pracowników komórek organizacyjne ElektRa do bezwzględnego przestrzegania zasad i terminów określonych w OWZ.

III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Zakupu

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ratajczak